

1500069-71.2020.8.26.0449

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Ameaça

Magistrado: Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Comarca: Piquete

Foro: Foro de Piquete

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS.TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 1002165300000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piquete

Foro de Piquete

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Professora Maria de Lourdes Brito Villar, s/nº, Piquete - SP - cep 12620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às18h00min

1500069-71.2020.8.26.0449 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500069-71.2020.8.26.0449

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Ameaça

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

WALLACE GUIMARAES BASTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Vistos.

Relatório dispensado por expressa autorização legal.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 06), pelo exame químico toxicológico (fls. 14/15), laudo do dichavador (fls. 17/18) e pela prova oral colhida.

Igualmente demonstrada à autoria do crime.

A testemunha Fabio Rian Gonçalves Júlio, policial militar, declarou em juízo que foi acionado por uma pessoa, Davis, que é policial militar, que disse estar sendo intimidada pelo acusado. Como o conhecia dos meios policiais. Em revista com ele foi encontrado um dichavador com maconha dentro e ele disse ser usuário. Indagado o acusado disse que não ameaçou o policial e que a droga que trazia com ele era para o seu uso. Conhece o réu dos meios policiais porque ele já foi condenado por tráfico e é usuário de drogas. Ele já fez parte do sistema prisional.

No mesmo sentido a testemunha Patrícia Fabiana da Silva Dias, que confirmou conhecer o acusado dos meios policiais pelo seu envolvimento com drogas. Ele é conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico.

Em seu interrogatório judicial o acusado declarou que, de fato, estava com a droga,

a qual se destinava ao seu uso pessoal. Não ameaçou o policial. Sempre passa pelo local, mas ele fica o encarrando, então foi perguntar para ele se ele tinha algum problema consigo. Ele ficou todo exaltado. Não sabia que ele era policial. Depois foi fumar sua maconha. Saiu da cadeia em novembro e está morando em Taubaté com o seu pai. Está trabalhando de servente de pedreiro. Completou o ensino médio. Chegou a começar a faculdade de recursos humanos. Usa recreativamente maconha. Não tem filhos e não é casado.

Esse é o teor da prova oral colhida.

A confissão do acusado tem grande valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto probatório amealhado.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais" (RTJ88/371).

Além disso, ainda nessa ordem, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) prevê em seu artigo 8.3, que 'A confissão do acusado só é válida se feita sem coação de nenhuma natureza', o que se amolda perfeitamente ao caso em comento.

Com efeito, não há que se falar em valor relativo da confissão, já que no caso dos autos está amparada nos demais elementos probatórios, tais como a prova oral e pericial.

Não se pode acolher a tese defensiva de que não se pode punir aquele que adquire entorpecente, porque as consequências do uso atinge tão somente o usuário. Inexiste atipia ou inconstitucionalidade a ser reconhecida. Isto porque a conduta do acusado representa violação real e concreta ao bem jurídico tutelado pela norma jurídica.

Aliás, a interpretação que pretende dar a defesa é contra legem. O reconhecimento de repercussão geral para discussão da necessidade ou não criminalização das drogas não é bastante para afastar figura típica prevista pelo legislador.

Destaco que o bem jurídico considerado pelo art. 28 da Lei 11.343/06 é a saúde pública, que pode ser atingida com a circulação de substâncias com potencial de levar à dependência física ou psíquica.

Percebe-se, assim, que há um bem jurídico tutelado e que não se limita apenas ao indivíduo que faz uso de drogas, justificando a opção estatal pela restrição à liberdade.

O Poder Legislativo, composto por representantes do povo, tem como função precípua a elaboração de leis, incluindo as de natureza penal. Logo, o legislador possui discricionariedade para decidir, respeitados os ditames constitucionais, sobre as limitações estatais de caráter penal.

Com efeito, a eleição de determinado bem jurídico passível de proteção pode ser tida como indevida por uns ou absolutamente justa por outros. Contudo, para que seja tida como inconstitucional, o tipo penal deve violar objetivamente os parâmetros estabelecidos na Constituição, consubstanciando uma medida de absoluta desproporção e sem qualquer amparo jurídico.

Ainda que caiba ao Poder Judiciário, em último caso, a verificação da compatibilidade das leis com a Constituição Federal, essa atividade não se confunde em concordar ou não com a justiça ou não das medidas estatais, mas sim aferir objetivamente se houve desrespeito à norma constitucional.

E no caso concreto, tendo em vista a eleição da saúde pública como bem jurídico coletivo, que afeta não apenas ao usuário, mas a toda a sociedade, bem jurídico esse que, ainda que controvertido, não pode ser considerado como absolutamente desnecessário por envolver necessariamente toda a sociedade, a norma penal não é inconstitucional.

Para mais, os policiais foram firmes ao declarar que com o acusado foi encontrada uma porção de maconha, além de um dichavador, petrecho típico de uso de maconha. De se salientar, por oportuno e para que se evite futura alegação de invalidade de tais depoimentos, que, em caso de tóxicos, a jurisprudência é pacífica em admitir o depoimento de policiais. O admite tranquilamente em relação ao tráfico, que é crime mais grave. Assim, com mais razão sua aceitação em relação ao crime previsto no

art. 28, da Lei nº 11.343/06. Nesse sentido: APELAÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA POSTULANDO A INVERSÃO DO JULGADO E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DOS ACUSADOS SOB O ARGUMENTO DA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E HARMÔNICOS, APONTANDO O TRÁFICO DE DROGAS.TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 1002165300000000 SP. JULGAMENTO: 03/02/2009 (g.n.). TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES E DA ESTABILIDADE DO VÍNCULO ENTRE O RÉU E O ADOLESCENTE PARA O TRÁFICO ILÍCITO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA PORTE PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PENAS MÍNIMAS. TRÁFICO EXERCIDO PRÓXIMO A ESCOLA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, III, DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART 33, § 40, DA LEI 11.343/06. REGIME INICIAL FECHADO NECESSÁRIO. APELO IMPROVIDO. TJSP - APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO: ACR 1200734300000000 SP. JULGAMENTO: 31/07/2008. EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL - ENTORPECENTE - TRÁFICO - CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - PREQUESTIONAMENTO REJEITADO - PROVA SUFICIENTE PARA VALIDAR A CONDENAÇÃO - NÃO-PROVIMENTO. TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL: ACR 1527 MS 2004.001527-5. JULGAMENTO: 24/03/2004. (g.n.). APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - DELAÇÃO DE ADQUIRENTE - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO - IMPOSSIBILIDADE - LAUDO PSIQUIÁTRICO QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO - FIGURA DO USUÁRIO-TRAFICANTE - RECURSO IMPROVIDO. TJMS - APELAÇÃO CRIMINAL: APR 2673 MS 2004.002673-0. JULGAMENTO: 17/08/2004 (g.n.). Além disso, não há que se falar em insignificância. O bem jurídico tutelado (saúde pública) não comporta gradação de sua vulneração, tal como ocorre com o patrimônio ou a lesão corporal. Aquele que vulnera o corpo coletivo, criando problema endêmico grave, está sujeito à sanção. A quantidade de entorpecente é relevante para a dosimetria da pena, não para a configuração do crime. Pelo que se verifica dos autos, portanto, a prova é segura quanto à ocorrência do crime. É também inequívoca quanto à autoria. Passo, pois, a analisar a pena a ser aplicada. Estabelece o art. 28, da Lei nº 11.343/06, que o autor do delito em apreço se submete às seguintes sanções: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Para correta individualização da pena a ser aplicada, e tendo em vista o caráter preventivo e educativo das medidas cominadas, verifico que a prestação de serviços à comunidade é a única com algum resquício de efetiva sanção, em especial diante do fato de que o acusado já se beneficiou de transação penal por fato idêntico. No entanto, ante a diminuta porção de entorpecentes que com ele foi apreendida e o fato de que a condenação por tráfico é posterior ao presente fato, mas que estava com a porção já preparada e, inclusive, com um dichavador para uso em via pública, inclusive confessadamente intimidando uma pessoa (foi perguntar se ela "tinha algum problema com ele"), fixo a medida pelo período de 02 (dois) meses. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e o faço para CONDENAR WALLACE GUIMARÃES BASTOS a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo período de 02 (dois) meses, por ter praticado o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Oficie-se o instituto de identificação e registro geral (IIRGD), para que conste de certidão de antecedentes a condenação. Oficie-se ao TRE, para fins do disposto no art.15, III da Constituição Federal, para ter o réu suspenso seus direitos políticos. Determino a destruição das drogas e do objeto apreendido, se ainda não realizados. Expeça-se certidão de honorários em favor do patrono nomeado (fl. 68).. P.R.I.C.

Piquete, 23 de fevereiro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA